

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 256/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิโรจน์หรือบุญ เรืองสอาด

จำเลย

นายวิโรจน์หรือบุญ เรืองสอาด จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกนายวิโรจน์หรือบุญเรืองสอาด จำเลยในคดีนี้ว่าจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 288 ประกอบกับมาตรา 83 ลงโทษตามมาตรา 288, 83 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด และผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 อีกกระทงหนึ่งขณะเกิดเหตุจำเลยอายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษจำคุก 9 ปี และปรับ 40 บาท คำรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุกจำเลย 6 ปี 9 เดือน และปรับ 30 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 155)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(สวิน อักษรายุธ-เธียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>